



P U T U S A N

Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama : **ANAK I;**
Tempat Lahir : Gunungsitoli;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/11 April 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Gunungsitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama : **ANAK II;**
Tempat Lahir : Iraono Lase;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/13 April 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Gunungsitoli;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- III. Nama : **ANAK III;**
Tempat Lahir : Miga;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/9 Mei 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Gunungsitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : **ANAK IV;**
Tempat Lahir : Gunungsitoli;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/3 Desember 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Gunungsitoli;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak tersebut berada di LPAS dalam hal ini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 kemudian ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 28 Mei 2025;

Para Anak tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaair : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidair : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 5 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, Anak II selama 1 (satu) tahun penjara, Anak III selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dan Anak IV selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merek Thinkplus warna *silver* ukuran 8 GB yang berisikan video durasi 1 (satu) menit;Tetap terlampir dalam berkas perkara);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gst tanggal 26 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair;
2. Membebaskan Para Anak oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak", dan Anak II. ANAK II, Anak III. ANAK III serta Anak IV. ANAK IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Menjatuhkan pidana kepada Anak II, Anak III serta Anak IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Anak melakukan sesuatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dengan syarat sebagai berikut:

Syarat Umum:

- a. Para Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan;

Syarat Khusus:

- a. Anak I dan Anak III wajib mengikuti ibadah sholat Jum'at dan mencatat isi khutbah dan catatan tersebut harus ditandatangani oleh Imam sholat jum'at untuk dilaporkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan 1 (satu) minggu sekali dengan tembusan kepada Penuntut Umum, selama 1 (satu) tahun;
- b. Anak II dan Anak IV wajib mengikuti ibadah Minggu di gereja dan mencatat isi khotbah dan catatan tersebut harus ditandatangani oleh Pastor atau Pendeta untuk dilaporkan kepada Pembimbing

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan 1 (satu) minggu sekali dengan tembusan kepada Penuntut Umum, selama 1 (satu) tahun;

c. Para Anak mengikuti pelayanan masyarakat di Kantor Camat Gunungsitoli dengan total waktu 100 (seratus) jam dan dijalankan selama 2 (dua) jam per hari setiap hari Kamis dan Jum'at, dengan Pengawasan oleh Penuntut Umum dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Para Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan selama Para Anak menjalani masa pidana dengan syarat;

7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merek Thinkplus warna silver ukuran 8 GB yang berisikan video durasi 1 (satu) menit; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 52/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 24 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gst tanggal 26 Juni 2025 tersebut;
- Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/KS/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Gst *juncto* Nomor 52/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 14 Agustus 2025;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melalui Surat Tercatat tanggal 5 Agustus 2025 yang diterima pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 14 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya seharusnya Para Anak diputus sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak", dan Anak II, Anak III serta Anak IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak" telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-06032012-0033 atas

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ADL lahir di Gunungsitoli tanggal 11 April 2008 Anak dari Ayah Khairudin Laia dan ibu Mirzan Nur Gea yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli diketahui pada saat terjadinya peristiwa pidana pada tahun 2024, Anak I masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-22012013-0133 atas nama Jefriaman Lase lahir di Iranono Lase tanggal 13 April 2008 Anak dari Ayah Makmur Lase dan ibu Herlina Harefa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli diketahui pada saat terjadinya peristiwa pidana pada tahun 2024, Anak II masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-04072013-0003 atas nama MDCM lahir di Gunungsitoli tanggal 3 Desember 2008 Anak dari Ayah Bedali Mendrofa dan ibu Ratna Sumarti Ningsih Hulu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias diketahui pada saat terjadinya peristiwa pidana pada tahun 2024, Anak IV masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1353/KEP-GST/KTDIS-KP/2009 atas nama FT lahir di Miga tanggal 9 Mei 2008 Anak dari Ayah Fredi Haris bin Sayuti dan Ibu Ratna Ernawati Ndruru yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli diketahui pada saat terjadinya peristiwa pidana pada tahun 2024, Anak IV masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, di SMA Negeri Gunungsitoli terjadi perkelahian antara Anak I dengan Anak Korban;
- Bahwa berawal sekira pukul 10.30 WIB, ketika Anak Korban sedang duduk di tempat duduk Anak Korban di ruang kelas setelah siap latihan Paskas kemudian Anak II, Anak III dan Anak IV datang menghampiri Anak Korban lalu Anak II, Anak III, dan Anak IV mengatakan "ayo berantam kamu dengan si D", namun Anak Korban tidak menanggapi seruan Anak II, Anak III, dan Anak IV tersebut kemudian Anak II bersama-sama dengan Anak III dan Anak IV mendatangi Anak I dan mengatakan kepada Anak I "hey D, hey D masa

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil-panggil si Elgin kau senu”, setelah itu Anak I bangun dan menghampiri Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak I mengatakan kepada Anak Korban : “woi kau yang manggil senu sama saya”, kemudian Anak Korban mengatakan “bukan saya D, tapi tiga orang ini yang manggil kamu senu” lalu sambil tertawa-tawa D mengatakan : “kubilang samamu ya kalau mau berantam kita disini aja kalau tidak di pelita saya tunggu kamu” dan Anak Korban mengatakan kepada D : “tidak D, saya tidak bisa berantam sama D” kemudian D sambil duduk di atas meja dan mengatakan berulang kali “berantam kita, saya tunggu kamu di pelita”, lalu Anak Korban mengatakan “saya tidak bisa berantam D” dan setelah itu Anak I kembali ke tempatnya lagi, dan Anak II, Anak III, dan Anak IV mengatakan kepada D : “sudah dipanggil Elgin kamu senu masa tidak bisa kau lawan dia” sehingga Anak I menghampiri Anak Korban lagi dan Anak Korban juga berdiri;
- Bahwa saat Anak Korban berdiri kemudian Anak I menendang kaki kanan bagian dalam dari Anak Korban dan Anak I dengan menggunakan tangan kirinya mendorong bahu kanan Anak Korban dan kemudian Anak Korban menggunakan kaki kanannya menendang paha Anak I. Selanjutnya, Anak I dengan tangan kanannya mengarahkan pukulan ke arah dada Anak Korban sambil mendorong badan Anak Korban yang menyebabkan badan Anak Korban terbentur di dinding, selanjutnya Anak Korban menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah Anak I dan kemudian Anak I membalas dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengarahkan pukulan ke arah wajah dan dada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Anak Korban berusaha menangkis pukulan Anak I dan berusaha membalas pukulan Anak I, dan Anak I berusaha ditahan oleh Saksi SG namun Anak I dengan sekuat tenaga ingin melepaskan diri dan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal berusaha memukul Anak Korban dan kemudian Anak II berada di atas meja berusaha meleraikan dan memisahkan Anak I dan Anak Korban akan tetapi tangan kiri Anak I memegang kerah baju Anak Korban dan menariknya yang menyebabkan Anak Korban tersungkur ke arah depan dan terbanting pada sebuah meja sambil Anak II melompat turun ke lantai ke arah Anak

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Anak I dipeluk dari belakang dalam posisi terduduk oleh seorang Anak akan tetapi Anak I tidak melepaskan pegangannya di kerah baju Anak Korban dan berusaha menarik Anak Korban, selanjutnya Anak II memeluk dan merangkul Anak Korban dan memisahkan keduanya;

- Bahwa Anak I memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah sampai ke arah dada yang menyebabkan Anak Korban mengalami bengkak tanpa lebam pada leher dan bengkak tanpa lebam pada lengan kanan atas, bersesuaian dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 183.1/ 55/ Med, tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias dengan kesimpulan kelainan-kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Radiologi Nomor RM 067052, tanggal 13 Mei 2024 atas nama Pasien Elgin Theovil Motaro pada Rumah Sakit Umum Bethesda Gunungsitoli dengan hasil bahwa kesan *subluksasi glenohumeral joint dextra* disertai *soft tissue swelling regio shoulder* artinya sedikit pergeseran dari cangkang sendi disertai bengkak pada jaringan lunak adalah keadaan yang dialami Anak Korban akibat dari benturan badan Anak Korban dari arah depan yang mengarah ke meja yang ada di depannya dengan keras oleh karena tarikan tangan kiri Anak I yang memegang dan menarik kerah baju Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Anak Korban dibawa ke Medan untuk berobat dan bulan September 2024 juga, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Medan. Pada bulan Januari 2025 Anak Korban dibawa ke Singapura untuk pemeriksaan dan pada tanggal 29 Maret 2025 Anak Korban dilakukan operasi di Rumah Sakit Penang Malaysia;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak sebagai Korban Nomor 04/ABH-K/PKPA-NIAS/II/2025 bahwa akibat tindak pidana yang dialami Anak Korban,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dalam beraktivitas baik pekerjaan rumah maupun pembelajaran sekolah Anak Korban terhalang karena tangan kanan Anak Korban tidak bisa digerakan seperti biasanya;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak haruslah proporsional sesuai dengan kesalahan dan perannya, dimana Anak I melakukan kekerasan kepada Anak Korban sedangkan Anak II, Anak III, dan Anak IV yang menyuruh melakukan Anak I untuk melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) yang merekomendasikan pidana pengawasan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana Pengawasan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak oleh *judex facti* telah patut dan adil karena telah mempertimbangkan perbuatan Para Anak sebagai perbuatannya serius yang dapat membahayakan badan atau nyawa Anak Korban selain itu Para Anak masih sekolah aktif di SMA di Kota Gunungsitoli, yaitu masing-masing kelas 2 SMA, oleh karena itu pidana pengawasan yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Para Anak dipandang sudah dapat memberikan pelajaran kepada Para Anak bahwa perbuatannya tersebut adalah pelanggaran hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya serta Hakim Kasasi Anak menganggap dengan tindakan pengawasan, Para Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya sehingga asas kepentingan terbaik bagi Anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak terjamin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto*

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **29 September 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 10764 K/Pid.Sus/2025